Soluciones Test 09/11/26
Ayuntamiento de Benicassim

Nº	Tema / Enunciado	Letra	Justificación
1	Conforme al artículo 9.3 de la Constitución	**b**	Reproduce literalmente los principios garantizados en el art. 9.3 CE.
2	Según el artículo 13.2 de la Constitución (sufragio extranjeros)	**c**	Refleja la reforma de 1992, permitiendo a los extranjeros votar y ser votados limitado al ámbito local y bajo reciprocidad mediante tratado o ley.
3	Procedimiento de «habeas corpus» (artículo 17.4 CE)	**a**	Es la definición literal del mecanismo establecido en el art. 17.4 CE para evitar arrestos arbitrarios.
4	El recurso de amparo constitucional (artículo 53.2 CE)	**d**	Define el perímetro exacto de protección del recurso de amparo (del art. 14 al 29, más el 30).
5	Derechos NO suspendibles en estado de excepción (artículo 55.1 CE)	**b**	El art. 55.1 especifica que el 17.3 (asistencia de abogado) solo puede suspenderse en el estado de sitio, por lo que está blindado en el de excepción.
6	Procedimiento ordinario de reforma constitucional (artículo 167 CE)	**c**	Es el cuórum y plazo exacto fijado por la CE para forzar un referéndum en una reforma ordinaria.
7	Revisión total o reforma agravada (artículo 168.1 CE)	**a**	Describe el primer paso ineludible del procedimiento agravado (el que afecta al núcleo duro de la Constitución).
8	Discriminación indirecta por razón de sexo (LO 3/2007)	**d**	Es la definición literal del art. 6.2. La clave es "aparentemente neutros" pero que en la práctica perjudican más a un sexo.
9	Composición equilibrada (D.A. 1.ª LO 3/2007)	**b**	Es la "regla del 40-60" que establece la ley de igualdad para órganos, listas y consejos (franja de equilibrio, no paridad absoluta).

Nº	Tema / Enunciado	Letra	Justificación
10	Proyectos de disposiciones del Consejo de Ministros (art. 19 LO 3/2007)	**c**	Es el documento preceptivo que debe acompañar a las normas que aprueba el Gobierno.
11	Efectividad de la autonomía local (artículo 2.1 LBRL)	**a**	Plasma el principio de que los Ayuntamientos reciben competencias de Estado y CCAA al legislar sobre cada materia según el interés general.
12	Clasificación de las competencias locales (artículo 7.2 LBRL)	**d**	Es la clasificación legal básica tras la LRSAL de 2013: propias o atribuidas por delegación.
13	Ejercicio de competencias distintas o impropias (artículo 7.4 LBRL)	**c**	Requiere informes vinculantes de inexistencia de duplicidades (Administración competente) y de sostenibilidad financiera (Administración que ejerza la tutela financiera).
14	Competencias propias del Municipio (artículo 25.2 LBRL)	**c**	Es una competencia históricamente intocable figurando literalmente en el listado del 25.2 (letra g).
15	Servicios obligatorios sin importar población (artículo 26.1 LBRL)	**a**	El parque público NO es obligatorio en todos, solo empieza a serlo cuando el municipio supera los 5.000 habitantes.
16	Servicios en municipios de más de 5.000 habitantes (art. 26.1.b LBRL)	**d**	Es el escalón exacto que exige la ley al superar los 5.000 (junto con el mercado).
17	Servicio de prevención y extinción de incendios (artículo 26.1.c LBRL)	**b**	20.000 habitantes es el umbral poblacional que marca la obligación de tener parque de bomberos propio.
18	Servicios en municipios de más de 50.000 habitantes (art. 26.1.d LBRL)	**c**	Es el tramo más alto de exigencia. Asumen la movilidad en autobús y la protección de su propio medio ambiente urbano.
19	Servicios en municipios menores de 20.000 habitantes (art. 26.2 LBRL)	**a**	La Diputación Provincial propone cómo prestarlo coordinadamente, pero la ley obliga a escuchar a los pueblos afectados (informe preceptivo) antes.

Nº	Tema / Enunciado	Letra	Justificación
20	Duración de la delegación de competencias (artículo 27 LBRL)	**d**	La LRSAL introdujo este límite mínimo de 5 años para evitar quitar competencias y desmontar planificaciones al poco tiempo.
21	Elementos constitutivos del Municipio (artículo 11.2 LBRL)	**b**	Es la tríada clásica: territorio (término municipal), población (padrón) y organización (Ayuntamiento).
22	Creación de nuevos municipios (artículo 13.1 LBRL) INCORRECTA	**b**	Se fijó un tope demográfico de 5.000 habitantes y el requisito económico ineludible de la sostenibilidad financiera. **Se reforma año 2023 --> 4.000 habitantes**
23	Definición formal del Padrón municipal (artículo 16.1 LBRL)	**a**	Es la definición literal; su valor jurídico clave es servir como "prueba" de la residencia y el domicilio habitual.
24	Datos NO obligatorios en el Padrón municipal (artículo 16.2 LBRL)	**d**	La profesión u oficio es actualmente un dato voluntario para proteger la privacidad. INCORRECTA
25	Órganos necesarios en TODOS los municipios (artículo 20.1.a LBRL)	**b**	Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno son los tres órganos políticos que existen absolutamente siempre.
26	Obligatoriedad de la Junta de Gobierno Local (artículo 20.1.b LBRL)	**c**	Plasma la regla general (superior a 5.000) y la excepción potestativa (menos de 5.000 si su reglamento o Pleno lo disponen).
27	Periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno (artículo 46.2.a LBRL)	**a**	Es la escalera de plazos exacta. A más población, mayor frecuencia obligatoria para tratar asuntos.
28	Pleno extraordinario no convocado por el Alcalde (artículo 46.2.b LBRL)	**d**	Garantía democrática: si el Alcalde no convoca el pleno pedido por la oposición, se convoca automáticamente al décimo día hábil siguiente a las 12:00h.
29	Quórum de constitución válida del Pleno (artículo 46.2.c LBRL)	**b**	Es el quórum exacto y rígido (un tercio del número legal, mínimo 3). Alcalde y Secretario cuentan para el quórum.

Nº	Tema / Enunciado	Letra	Justificación
30	Acuerdos que exigen mayoría absoluta (artículo 47.2 LBRL)	**c**	El reglamento orgánico fija las reglas para todos los grupos políticos, requiriendo mayoría absoluta para no cambiarse por mayorías coyunturales.
31	Derechos de las personas (artículo 13 LPACAP)	**a**	Avance para reducir burocracia: vale con copias y pedir el original es la excepción (salvo que norma indique lo contrario motivadamente).
32	Derechos del interesado (artículo 53.1 LPACAP)	**d**	Es el derecho fundamental de transparencia procedimental: conocer el estado del trámite en cualquier momento.
33	Obligatoriedad de términos y plazos (artículo 29 LPACAP)	**b**	Consagra el principio de vinculación bilateral: los plazos generan consecuencias para ciudadano y Administración.
34	Cómputo de plazos por horas (artículo 30.1 LPACAP)	**c**	Regla general: se entienden hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
35	Cómputo de plazos por días (artículo 30.2 LPACAP)	**a**	Cambio de la Ley 39/2015: por defecto los plazos son hábiles y se excluyen sábados, domingos y festivos.
36	Plazos por meses y el "Día equivalente" (artículo 30.4 LPACAP)	**d**	Regla matemática: si no existe día equivalente en el mes de vencimiento (ej. 31 de febrero), el plazo expira el último día del mes.
37	Discrepancia de calendarios (artículo 30.5 LPACAP)	**b**	Regla pro ciudadano: si es festivo en el municipio del interesado o en la sede del órgano competente, se considera inhábil en todo caso.
38	Funcionamiento del registro electrónico (artículo 31.2 LPACAP)	**c**	La Administración electrónica funciona 24/7 (aunque el cómputo de plazos empiece el primer día hábil siguiente).
39	Lugares de presentación válidos (artículo 16.4 LPACAP)	**a**	Sedes de partidos políticos NO son administraciones públicas; sus registros no tienen valor de registro público de entrada.
40	Rechazo de documentos en papel (artículo 16.8 LPACAP)	**d**	Obligación aplicable si el sujeto (empresas, profesionales, etc. según art. 14) tiene la obligación legal o reglamentaria de relacionarse electrónicamente.

Nº	Tema / Enunciado	Letra	Justificación
41	Eficacia de los actos administrativos (artículo 39.1 LPACAP)	**b**	Privilegio de autotutela: los actos se presumen válidos y se aplican desde el minuto uno sin necesidad de validación judicial previa.
42	Eficacia retroactiva (artículo 39.3 LPACAP)	**c**	Excepciones a la irretroactividad: beneficia al interesado o sustituye acto anulado, siempre que los requisitos ya existieran.
43	Contenido preceptivo de las notificaciones (artículo 40.2 LPACAP)	**a**	El "pie de recurso": es obligación de la Administración proporcionar los recursos posibles, plazos y órgano correspondiente para la defensa.
44	Notificaciones defectuosas (artículo 40.3 LPACAP)	**d**	Si la notificación falla pero el ciudadano actúa demostrando conocerla o interpone recurso, la notificación se convalida desde esa fecha.
45	Plazo para cursar notificaciones (artículo 40.4 LPACAP)	**b**	Es un plazo interno de diligencia: 10 días para enviar o notificar a partir del momento en que se dicta el acto.
46	Segundo intento en notificación domiciliaria (artículo 42.2 LPACAP)	**c**	Debe hacerse dentro de los 3 días siguientes, obligatoriamente cambiando la franja horaria (mañana/tarde) dejando un margen mínimo de 3 horas.
47	Rechazo de la notificación electrónica (artículo 43.2 LPACAP)	**a**	Plazo excepcional en días naturales: 10 días naturales sin acceso al contenido se entiende como notificación rechazada.
48	Publicación sustitutiva (artículo 45.1 LPACAP)	**d**	Se usa el boletín oficial cuando afecta a una pluralidad indeterminada, procesos selectivos o concurrencia competitiva.
49	Medios de ejecución forzosa (artículo 100 LPACAP)	**b**	La Administración no puede privar de libertad (prisión preventiva). Es competencia exclusiva judicial.
50	Reacción ante la vía de hecho (artículo 30 LJCA)	**c**	Si la Administración actúa al margen del derecho, el ciudadano puede ir directo al Juez a frenarlo o enviar requerimiento de cesación.
51	Formas de iniciación	**a**	Dualidad básica: o arranca de oficio por la

Nº	Tema / Enunciado	Letra	Justificación
	(artículo 54 LPACAP)		Administración, o a solicitud del ciudadano.
52	Iniciación de oficio (artículo 58 LPACAP)	**d**	Enumera los 4 motores de inicio de oficio: propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
53	Subsanación de la solicitud (artículo 68.1 LPACAP)	**b**	El "plazo de gracia": 10 días para corregir errores. Si no se hace, se considera a la persona desistida de su petición.
54	Ampliación de plazos (artículo 32.1 LPACAP)	**c**	Tres reglas: pedir antes de que acabe, ampliación máxima de la mitad del tiempo inicial, y sin perjudicar a terceros.
55	Tramitación de urgencia (artículo 33.1 LPACAP)	**a**	Todo el procedimiento se acorta a la mitad de tiempo, excepto los plazos para que el ciudadano presente solicitudes y recursos.
56	Impulso del procedimiento (artículo 71.1 LPACAP)	**d**	Principio antifricción: el funcionario empuja el expediente electrónicamente de fase a fase (impulso de oficio).
57	Duración del periodo de prueba (artículo 77.2 LPACAP)	**b**	Horquilla legal memorística: no menos de 10 días ni más de 30 días para evitar paralizaciones.
58	Práctica de las pruebas (artículo 78.1 LPACAP)	**c**	Se exige "antelación suficiente" con indicación de lugar, fecha y hora para garantizar la defensa del ciudadano.
59	Naturaleza de los informes (artículo 80.1 LPACAP)	**a**	Regla por defecto: si no hay norma en contrario, los informes son opcionales (facultativos) y no obligan al órgano decisor (no vinculantes).
60	Trámite de audiencia (artículo 82.2 LPACAP)	**d**	Último paso antes de la resolución: horquilla obligatoria de entre 10 y 15 días.
61	Reserva de potestades públicas (artículo 9.2 TREBEP)	**b**	El ejercicio de autoridad pública corresponde exclusivamente a funcionarios de carrera, prohibido al personal laboral o eventual.
62	Interinos: ejecución de programas (artículo 10.1.c TREBEP)	**c**	Causa tasada para evitar abusos: límite máximo de 3 años, ampliable a 12 meses más según leyes autonómicas/estatales.

Nº	Tema / Enunciado	Letra	Justificación
63	Derechos individuales (artículo 14 TREBEP)	**a**	Derecho estrella para garantizar objetividad: inamovilidad en la condición de funcionario de carrera (protección contra despidos arbitrarios).
64	Código de Conducta (artículo 53 TREBEP)	**d**	Reflejo literal del principio ético básico de lealtad, buena fe y servicio al ciudadano.
65	Adquisición de condición de funcionario (artículo 62.1 TREBEP)	**b**	Cuatro pasos obligatorios sucesivos: superar proceso, nombramiento, juramento/promesa y toma de posesión.
66	Pérdida de la condición de funcionario (artículo 63 TREBEP)	**c**	La suspensión cautelar en un expediente NO extingue la condición, solo aparta temporalmente del cargo.
67	Sistemas de provisión de puestos (artículo 78.2 TREBEP)	**a**	Los dos sistemas ordinarios: concurso de méritos (regla general) y libre designación (para puestos de confianza, pero con convocatoria pública).
68	Situaciones administrativas (artículo 85.1 TREBEP)	**d**	Lista cerrada del TREBEP: activo, servicios especiales, servicio en otras AAPP, excedencia y suspensión.
69	Servicios Especiales (artículo 87.1 TREBEP)	**b**	Situación protegida al ocupar altos cargos (diputados, senadores). Permite mantener plaza, antigüedad y trienios mientras dure el cargo.
70	Excedencia voluntaria por interés particular (art. 89.2 TREBEP)	**c**	La ley básica estatal exige haber prestado servicios durante los 5 años inmediatamente anteriores para pedirla.
71	Competencias indelegables del Alcalde (artículo 21.3 LBRL)	**a**	Son funciones institucionales intransferibles: convocar/presidir Pleno y JGL, el voto de calidad en empates y el dictado de bandos.
72	Competencias indelegables del Pleno (artículo 22 LBRL)	**d**	El planeamiento urbanístico requiere debate público, se prohíbe delegarlo para evitar decisiones de despacho.
73	Composición de la JGL	**b**	Límite del tercio de concejales de designación

Nº	Tema / Enunciado	Letra	Justificación
	(artículo 23.1 LBRL)		libre por el Alcalde para formar su equipo de confianza (régimen común).
74	Nombramiento de Tenientes de Alcalde (artículo 23.3 LBRL)	**c**	Son designados libremente por el Alcalde entre los miembros de la Junta de Gobierno Local (o entre concejales si no hay JGL).
75	Comisiones Informativas (artículo 20.1.c LBRL)	**a**	Son "mini-plenos" formados en proporción exacta a la representación de los grupos políticos votados.
76	Comisión Especial de Cuentas (artículo 116 LBRL)	**d**	Obligatoria en TODO municipio español. Analiza los números y dictamina la Cuenta General antes del 1 de junio.
77	Municipios de Gran Población (artículo 121.1.a LBRL)	**b**	Aplicación directa y obligatoria del Título X para todo municipio que supere los 250.000 habitantes.
78	Miembros no concejales en JGL Gran Población (art. 126.2 LBRL)	**c**	Permite incluir "tecnócratas" externos en el gobierno, con el límite de un tercio y obligación de poseer titulación universitaria superior.
79	Concejales no adscritos ("Tránsfugas") (artículo 73.3 LBRL)	**a**	Pacto antitransfuguismo: el concejal que abandona su grupo no puede tener mejores derechos económicos o políticos que los de origen.
80	Consultas populares municipales (artículo 71 LBRL)	**d**	Un referéndum local exige un rigor altísimo: mayoría absoluta del Pleno y autorización ineludible del Gobierno de la Nación.
81	Recursos de la Hacienda Local (artículo 2.1.b TRLRHL)	**b**	El trípode tributario municipal está formado por tasas, contribuciones especiales e impuestos locales.
82	Hecho imponible de las Tasas (artículo 20.1 TRLRHL)	**c**	Se cobra por el uso privativo de dominio público o por servicios obligatorios que beneficien particularmente al ciudadano.
83	Límite máximo de las Tasas (artículo 24.2 TRLRHL)	**a**	Prohibición de negocio con tasas: lo recaudado no puede superar el coste real o previsible del servicio prestado.

Nº	Tema / Enunciado	Letra	Justificación
84	Contribuciones Especiales: Hecho imponible (artículo 28 TRLRHL)	**d**	Grava el aumento de valor de un inmueble particular originado por una obra o servicio público costeado por el Ayuntamiento.
85	Contribuciones Especiales: Base imponible (artículo 31.1 TRLRHL)	**b**	Límite de carga: solo se puede repercutir a los vecinos beneficiados hasta un máximo del 90% del coste total de la obra.
86	Precios Públicos (artículo 41 TRLRHL)	**c**	A diferencia de la tasa, son servicios de solicitud voluntaria, no obligatorios, y que además presta también el sector privado.
87	Impuestos Obligatorios (artículo 59.1 TRLRHL)	**a**	IBI, IAE e IVTM son los tres impuestos obligatorios que todo ayuntamiento tiene que cobrar por ley.
88	Impuestos Potestativos (artículo 59.2 TRLRHL)	**d**	ICIO e IIVTNU (Plusvalía) solo se cobran si el Ayuntamiento aprueba voluntariamente una ordenanza.
89	Prelación excluyente en el IBI (artículo 61.1 TRLRHL)	**b**	Orden de pago inamovible: 1º Concesión, 2º Superficie, 3º Usufructo, 4º Propiedad.
90	Hecho imponible del ICIO (artículo 100.1 TRLRHL)	**c**	Grava cualquier obra o instalación, independientemente de si exige licencia formal o solo declaración responsable.
91	Derecho a la protección (artículo 14.1 LPRL)	**a**	El derecho del trabajador a una protección eficaz impone un correlativo deber y coste irrenunciable al empresario/Administración.
92	Principio de acción preventiva (artículo 15.1.h LPRL)	**d**	Prioridad técnica de prevención: siempre es preferible la protección colectiva (redes) frente a la individual (EPI).
93	Medidas de emergencia (artículo 20 LPRL)	**b**	Obligación de todo centro de tener planes analizados de primeros auxilios, incendios y evacuación.
94	Riesgo grave e inminente (artículo 21.2 LPRL)	**c**	Derecho de interrupción de actividad y abandono del puesto sin sanción disciplinaria, salvo mala fe del empleado.

Nº	Tema / Enunciado	Letra	Justificación
95	Deberes del trabajador (artículo 29.1 LPRL)	**a**	Obligación del empleado de usar correctamente los medios de protección por su propia seguridad y la de sus compañeros.
96	Servicios de Prevención: Función (artículo 31 LPRL)	**d**	Labor puramente técnica y preventiva: diseñar, implantar y aplicar el plan.
97	Servicios de Prevención Ajenos (artículo 31 LPRL)	**b**	Requieren autorización laboral e informe de la Inspección antes de operar dada su repercusión sobre la salud pública y laboral.
98	Número de Delegados de Prevención (artículo 35.2 LPRL)	**c**	La escala legal asigna matemáticamente 2 delegados para empresas entre 50 y 100 trabajadores.
99	Facultades de Delegados de Prevención (artículo 36.2.c LPRL)	**a**	Tienen potestad para proponer a la representación sindical la paralización de la empresa en caso de riesgo grave e inminente.
100	Comité de Seguridad y Salud (artículo 38 LPRL)	**d**	El límite legal para constituir obligatoriamente este órgano paritario se sitúa en los 50 trabajadores.